

1501013-37.2021.8.26.0094

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA

Comarca: Brodowski

Foro: Foro de Brodowski

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Em sequência, ao ser abordado, foi constatado que o réu estava com substâncias ilícitas para a prática do tráfico de drogas, estando com uma cápsula de cocaína e a quantia de R\$280 (duzentos e oitenta reais) em notas fracionadas. Esclareceu que, quando questionado, o acusado admitiu vender a cápsula por R\$20,00, sendo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brodowski

Foro de Brodowski

Vara Única

Av. Papa João XXIII, 1550, Brodowski-SP - cep 14340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501013-37.2021.8.26.0094 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501013-37.2021.8.26.0094

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2249348/2021 - DEL.POL.BRODOWSKI, 14605661 - DEL.POL.BRODOWSKI, 581/21/404 -
DEL.POL.BRODOWSKI, 2249348 - DEL.POL.BRODOWSKI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL STECCHINI SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

GABRIEL STECCHINI SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porque, nas condições de tempo, lugar e modos descritos na denúncia, traria consigo, para fins de comércio ilícito, substâncias entorpecentes descritas na inicial, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida no dia 17 de dezembro de 2021 (fls. 55/57). O réu foi citado e notificado (fls. 79) e defesa prévia apresentada às fls. 49/51.

No curso da instrução processual, foi colhida prova oral, sendo o réu interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, a acusação requereu a condenação, nos precisos termos da denúncia, dos acusados, ao passo que a defesa postulou a absolvição ante a ausência de elementos de prova e, alternativamente, a concessão dos benefícios legais.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Traslade-se cópia da sentença proferida nos autos 1501028-06.2021 para os presentes autos, bem como a folha de fls. 45/46, que informa seus antecedentes infracionais.

A materialidade se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudo pericial (fls. 10/12), e demais prova oral coligida aos autos.

Igual sorte revela a autoria.

O miliciano Eduardo Castaldini, ouvido na qualidade de testemunha de acusação, esclareceu que no dia dos fatos, juntamente com seu companheiro de farda, durante um patrulhamento, avistou o acusado em atividade suspeita em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Em sequência, ao ser abordado, foi constatado que o réu estava com substâncias ilícitas para a prática do tráfico de drogas, estando com uma cápsula de cocaína e a quantia de R\$280 (duzentos e oitenta reais) em notas fracionadas. Esclareceu que, quando questionado, o acusado admitiu vender a cápsula por R\$20,00, sendo a encontrada, após busca pessoal, a última do dia, noticiando que já havia vendido vários. O acusado era muito conhecido, inclusive quando menor, por tráfico de entorpecentes. Diante dos fatos, os policiais levaram o réu à delegacia.

No mesmo sentido, o depoimento de Robson Nardi Facioli, que apresentou relato que em nada difere da versão de seu parceiro de farda, ou seja, as suas palavras foram coerentes, precisas e convergentes, sendo merecedoras de crédito. Salientou que o acusado confessou a mercancia de drogas e a cápsula localizada era a última daquele dia para venda, bem como que constantemente o acusado é visto em ponto de venda de drogas, comportamento divorciado de usuário.

Neste sentido:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição". (Relator: Silva Pinto - Apelação Criminal n. 153.983-3 - Santos - 07.07.94);

"TÓXICO - Uso próprio - Caracterização - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas constantes nos autos - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (Apelação Criminal n. 188.423-3 - Catanduva - 1ª Câmara Criminal - Relator: Jarbas Mazzoni - 02.10.95 - V.U.);

"PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a

capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840);

"TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos" (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.).

E ainda:

"O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo." (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 - Relator Des. Pinheiro Franco - 5ª Câ. V.U. - 31.07.2008)".

A avó foi ouvida como depoente, informando que o acusado estava trabalhando e, apesar de ser pessoa nervosa, nunca a agrediu, estando a trabalhar como marreteiro.

Em sede de interrogatório, o acusado negou a mercancia, afirmando o uso de modo a justificar a posse do entorpecente com ele localizado.

Em que pese a pequena quantidade de entorpecente encontrada em poder do acusado, o mesmo é bastante conhecido dos meios policiais e também por este juízo pela prática da mercancia ilegal desde a adolescência, encontrando-se atualmente internado em Fundação Casa pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico, tudo nos levando a crer que o réu se encontrava de fato praticando o crime que lhe fora imputado na denúncia. Pontua-se que os policiais foram enfáticos na sua presença frequente em pontos de tráfico, tendo ademais confirmado a destinação à venda, atestando que era a última cápsula restante naquele dia.

Deste modo, cabais e indubitadas tanto a materialidade quanto a autoria, a condenação é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado (fls. 80/81), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não incidentes causas agravantes, e deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa quando dos fatos por ter sido a pena fixada no patamar mínimo na primeira etapa.

Sem causas especiais de aumento de pena, todavia, presente a causa especial de diminuição de pena a que alude o parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o agente é primário, reúne bons antecedentes, e tampouco se dedica à atividade delitativa ou integra organização criminosa, razão pela qual reduz a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, o delito de tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, o que afasta a previsão legal para fixação de regime inicial fechado. Assim, levando-se em conta a quantidade de pena fixada, a primariedade do réu e seus bons antecedentes, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Levando-se em conta a recente decisão proferida pelo STJ no HC 596603(2020/0170612-1 de 22/09/2020), e presentes os requisitos do art. 44, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma a entidades a serem definidas pelo juízo da execução. Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, cumprirá a acusada a pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto.

Decreto o perdimento, em favor da União, da quantia em dinheiro apreendida nos autos, tendo em vista sua origem manifestamente ilícita.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal para CONDENAR GABRIEL STECCHINI SILVA à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Levando-se em conta a recente decisão proferida pelo STJ no HC 596603(2020/0170612-1 de 22/09/2020), e presentes os requisitos do art. 44, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma a entidades a serem definidas pelo juízo da execução. Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, cumprirá a acusada a pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto.

Conforme acima exposta, o réu condenado não poderá apelar em liberdade.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, os condenados arcarão com o valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. Expeçam-se certidões de honorários ao advogado nomeado.

Decreto o perdimento, em favor da União, dos valores apreendidos, tendo em vista sua origem manifestamente ilícita.

Transitada em julgado, proceda a serventia às anotações e comunicações necessárias, bem como providencie o necessário para a cobrança da pena de multa.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Brodowski, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA